

Agencia y concesión

Dos modelos diferentes de comercialización

Prof. Maximiliano Lucas Romei

Agencia y concesión

Dos contratos de comercialización

Vamos a trabajar sobre **dos casos**:

Caso 1

Un agente comercializa:

- maquinaria agrícola de una empresa;
- fertilizantes de otra empresa;
- dentro de una misma zona.

Caso 2

Un concesionario oficial comercializa:

- automóviles;
- repuestos;
- servicios asociados a una marca.

La pregunta que ordena los casos

¿Qué hace cada empresario?

No alcanza con preguntar:

| ¿vende productos de otro?

Tenemos que determinar:

- quién compra los bienes;
- quién los vende;
- quién contrata con el cliente;
- por cuenta de quién se actúa;
- quién soporta el riesgo;
- cómo obtiene su ganancia.

CASO 1 — El agente

Imaginemos a:

Juan, agente comercial

Trabaja en una determinada zona agrícola.

Tiene dos contratos:

Empresa A

→ fabricante de maquinaria agrícola.

Empresa B

→ fabricante de fertilizantes.

Juan desarrolla una actividad comercial independiente.

¿Qué hace Juan?

Juan:

- conoce a los productores de la zona;
- visita establecimientos;
- presenta productos;
- informa precios;
- detecta necesidades;
- acerca potenciales compradores;
- transmite propuestas;
- promueve operaciones.

Su función principal es:

generar negocios para los empresarios.

Una venta de maquinaria

Un productor necesita un tractor.

Juan:

1. visita al productor;
2. explica las características del tractor;
3. informa condiciones comerciales;
4. obtiene el interés del cliente;
5. transmite la operación al fabricante.

Pero hay algo fundamental:

Juan no compra el tractor.

¿Quién vende el tractor?

El negocio se estructura:

FABRICANTE



Juan promueve la operación



PRODUCTOR

La compraventa se celebra entre:

fabricante y productor.

Juan queda fuera de la compraventa como parte.

¿El tractor pasa por el patrimonio del agente?

NO

El fabricante:

→ conserva el producto hasta su comercialización.

El agente:

→ no adquiere la propiedad.

Por eso no tenemos:

fabricante → agente → cliente

Tenemos:

fabricante → cliente

con la intermediación del agente.

¿Cómo gana dinero el agente?

Supongamos:

Tractor vendido:

USD 100.000

Comisión pactada:

5 %

Si la operación genera derecho a comisión:

Remuneración del agente: USD 5.000

Juan no obtiene su beneficio de:

comprar barato y vender caro.

Obtiene:

una remuneración por la operación promovida.

¿Quién soporta el riesgo de la operación?

Art. 1479 CCyC

El agente:

no asume el riesgo de las operaciones.

Supongamos que el productor:

- incumple;
- tiene dificultades económicas;
- no paga el precio.

Como regla:

ese riesgo no convierte al agente en deudor del precio.

Una distinción fundamental

Riesgo de la operación $\neq$ riesgo de la propia empresa

Juan sigue siendo:

un empresario independiente.

Soporta sus propios gastos:

- oficina;
- teléfono;
- movilidad;
- personal;
- organización comercial.

Pero no soporta, por ser agente:

el riesgo económico de la compraventa promovida.

Juan también vende fertilizantes

Ahora agregamos el segundo empresario.

Juan es agente de:

Fabricante de maquinaria agrícola

y también de:

Fabricante de fertilizantes.

¿Puede hacerlo?

En principio:

| **sí.**

Varios empresarios

Art. 1481 CCyC

El agente puede contratar sus servicios:

con varios empresarios.

La agencia no exige que toda la actividad del agente esté dedicada a un único preponente.
Pero existe una limitación importante.

¿Dónde está el límite?

Juan no puede aceptar operaciones:

- del **mismo ramo**;
- o en **competencia**;

con las de uno de sus empresarios:

| sin autorización expresa.

Por eso importa distinguir los productos.

Maquinaria + fertilizantes

Supongamos:

Empresa A

→ tractores y cosechadoras.

Empresa B

→ fertilizantes.

Aunque los clientes puedan ser los mismos:

los productos no necesariamente pertenecen al mismo ramo ni compiten entre sí.

Por ello, el agente puede aprovechar:

- conocimiento territorial;
 - cartera de contactos;
 - presencia comercial;
- para trabajar con ambos empresarios.

Un supuesto diferente

Juan es agente de:

Marca A de tractores

y quiere representar:

Marca B de tractores

en la misma zona.

Ahora aparece un problema diferente.

Se trata potencialmente de:

operaciones del mismo ramo o competitivas.

Necesitará:

autorización expresa del empresario correspondiente.

Exclusividad: cuidado

Art. 1480 CCyC

El agente tiene derecho a exclusividad respecto del:

- ramo;
 - territorio;
 - grupo de personas;
- expresamente determinado en el contrato.**

Por eso debemos leer:

qué exclusividad se pactó concretamente.

La zona agrícola

Supongamos que el contrato establece:

“Provincia de Córdoba, departamentos X, Y y Z.”

En esa zona:

el agente desarrolla la actividad promocional convenida.

La delimitación territorial sirve para:

- organizar la red;
- evitar superposiciones;
- determinar operaciones;
- delimitar la exclusividad.

¿El agente representa al fabricante?

No necesariamente

Éste es otro punto fundamental.

Actuar:

por cuenta ajena

no significa necesariamente:

actuar en nombre ajeno.

La agencia no implica por sí sola un poder general para celebrar contratos por el empresario.

Promover no es necesariamente concluir

Juan puede:

- buscar al productor;
- presentar el tractor;
- negociar aspectos comerciales;
- transmitir la propuesta.

Y sin embargo:

la aceptación final puede corresponder al fabricante.

Por eso debemos distinguir:

promoción

de

representación.

El caso de la cobranza

Art. 1485 CCyC

Supongamos que Juan dice:

“Págueme a mí los USD 100.000 del tractor.”

¿Puede recibir ese pago por el empresario?

No por el solo hecho de ser agente.

Para cobrar créditos resultantes de su gestión:

necesita **poder especial**.

CASO 2 — El concesionario

Ahora cambiamos completamente el modelo.

Concesionario oficial de automóviles

Tenemos:

Fabricante / importador



Concesionario



Cliente

El concesionario dispone de:

| su propia organización empresarial.

¿Qué hace el concesionario?

El concesionario puede tener:

- salón de ventas;
- empleados;
- taller;
- stock;
- vehículos de demostración;
- repuestos;
- servicio de preentrega;
- servicio posventa.

Está integrado a:

una red organizada por el concedente.

Pero sigue siendo empresario independiente

Que exista:

- marca común;
- estándares;
- cartelería;
- manuales;
- objetivos;
- capacitación;

no significa que el concesionario sea una sucursal del fabricante.

El concesionario desarrolla:

una empresa jurídicamente independiente.

La diferencia decisiva

Art. 1502 CCyC

El concesionario actúa frente a terceros:

EN NOMBRE Y POR CUENTA PROPIA.

Ésta es probablemente la frase más importante para distinguirlo del agente.

El automóvil

Supongamos:

Fabricante / concedente



vende/provee automóvil



Concesionario



vende automóvil



Consumidor

El concesionario:

participa jurídicamente de la cadena de comercialización.

Comparación con Juan

Juan — agente

No compra el tractor para revenderlo.
Promueve:

| fabricante ↔ productor.

Concesionario

Comercializa el automóvil mediante:

| su propia organización empresarial.

Actúa frente al comprador:

| **en nombre y por cuenta propia.**

¿Quién asume el riesgo?

En la agencia:

el agente **no asume el riesgo de las operaciones promovidas.**

En la concesión:

el concesionario soporta el **riesgo propio de su explotación empresarial.**

Esto afecta:

- stock;
- estructura;
- ventas;
- rentabilidad;
- inversiones.

El stock como ejemplo

Supongamos que el concesionario tiene:

25 automóviles en stock.

Y las ventas caen abruptamente.

Ese stock:

- inmoviliza capital;
- genera costos;
- puede depreciarse;
- puede afectar financieramente al concesionario.

Ese fenómeno pertenece al:

riesgo empresario del concesionario.

¿Cómo gana el concesionario?

No debemos identificar concesión exclusivamente con una forma de remuneración.

El art. 1507 admite:

- comisión;
- margen sobre precio;
- cantidades fijas;
- otras modalidades.

Lo decisivo no es solamente:

cómo cobra.

Sino:

cómo está estructurada la relación.

El error típico

“Cobra comisión, entonces es agente”

Incorrecto.

El concesionario también puede recibir una remuneración estructurada mediante comisión.

Para calificar debemos preguntar:

- ¿actúa por cuenta propia?
- ¿dispone de organización empresarial?
- ¿comercializa los productos?
- ¿asume el riesgo propio de esa organización?
- ¿cómo se relaciona con el tercero?

Los dos casos frente a frente

	Agente agrícola	Concesionario automotor
Empresa propia	Sí	Sí
Independiente	Sí	Sí
Promueve negocios	Sí	No es su nota central
Cuenta	Ajena	Propia
Compra para revender	No	Característicamente comercializa dentro de su propia explotación
Riesgo operación	No	Sí, riesgo empresario
Comisión posible	Sí	Sí
Organización de venta propia	Limitada a intermediación	Sí

La pregunta del millón

Un productor pregunta:

“¿A quién le estoy comprando?”

Si Juan es agente

La respuesta será:

al fabricante/preponente.

Juan promovió el negocio.

En el concesionario

El cliente contrata:

con el concesionario, que actúa en nombre y por cuenta propia.

Jurisprudencia — Agencia

Daly y Cía. c. Cadbury Schweppes

La Cámara caracterizó la agencia como una relación en la cual:

- existe un empresario autónomo;
- el agente promueve negocios del principal;
- existe estabilidad;
- recibe una comisión;
- no existe transmisión de propiedad de los bienes al agente;
- el agente no queda personalmente obligado frente al tercero.

Es un buen ejemplo jurisprudencial para separar:

agencia de reventa/distribución.

Daly — Lo importante para nuestro caso

Pensemos nuevamente en Juan.

Tractor

No pasa al patrimonio de Juan.

Cliente

Contrata con el empresario.

Juan

Promueve la operación.

Remuneración

Comisión.

Riesgo de la operación

No corresponde al agente.

La estructura coincide con las notas tradicionalmente atribuidas a la agencia.

Jurisprudencia — Concesión

Automóviles Saavedra S.A. c. Fiat Argentina S.A.

CSJN, 4/8/1988

Caso clásico argentino sobre:

concesión automotriz.

La controversia surgió a raíz de la cancelación de una concesión para comercializar automotores Fiat.

Automóviles Saavedra — El conflicto

La concesionaria reclamó:

daños derivados de la terminación de la concesión.

Entre las cuestiones discutidas aparecieron:

- estabilidad del vínculo;
- facultades contractuales del concedente;
- rescisión;
- buena fe;
- abuso del derecho;
- riesgo empresario.

Automóviles Saavedra — Importancia

El caso permite observar que la concesión es:

- una relación estable;
- basada en colaboración;
- integrada dentro de una red;
- pero celebrada entre **empresarios independientes**.

La estabilidad:

no significaba, bajo el régimen entonces aplicable, perpetuidad del contrato.

Note

El fallo es anterior al CCyC de 2015. Hoy debe leerse junto con los arts. **1502 a 1511**, especialmente las reglas actuales de duración y preaviso.

El riesgo empresarial en Automóviles Saavedra

El conflicto involucró también cuestiones vinculadas con:

- operaciones;
- cupos;
- stock;
- funcionamiento de la concesión.

Esto muestra una diferencia práctica importante con el agente:

el concesionario organiza recursos propios para desarrollar la comercialización.

Otro aporte jurisprudencial

La jurisprudencia argentina ha utilizado reiteradamente una distinción muy gráfica:

Agencia

El agente:

no tiene obligación de comprar, sino de promover contratos.

Concesión

El concesionario:

desarrolla la comercialización mediante su propia organización y por cuenta propia.

La relación con los terceros cambia radicalmente.

Mini caso 1

Juan consigue un productor interesado en un tractor.

El fabricante rechaza finalmente la operación.

Juan había:

- visitado al cliente;
- explicado el producto;
- transmitido la propuesta.

¿Juan estaba vendiendo un tractor propio?

No.

Estaba promoviendo:

un negocio ajeno.

Mini caso 2

El concesionario tiene diez automóviles de un modelo que deja de tener demanda. No consigue compradores durante varios meses.

¿Quién soporta inicialmente el problema comercial?

El concesionario, dentro del riesgo de su explotación.

Esto no ocurre del mismo modo con el agente que simplemente promovía las operaciones.

Mini caso 3

Juan representa:

- maquinaria agrícola;
- fertilizantes.

¿Es incompatible?

No necesariamente.

El art. 1481 permite trabajar para varios empresarios.

El problema aparece si acepta operaciones:

- del mismo ramo;
 - o competitivas;
- sin la autorización correspondiente.

Mini caso 4

Un contrato dice:

“El intermediario recibirá una comisión del 8 %.”

¿Es necesariamente agencia?

No.

La remuneración no basta para calificar.

Hay que investigar:

- cuenta propia o ajena;
- riesgo;
- relación con el tercero;
- organización empresarial;
- función económica.

Método rápido de examen

Pregunta 1

¿Compra el producto para comercializarlo dentro de su propia explotación?
→ indicio fuerte hacia **concesión/distribución**.

Pregunta 2

¿Solamente promueve el negocio del empresario?
→ indicio fuerte hacia **agencia**.

Pregunta 3

¿Quién soporta el riesgo de la operación?
→ permite confirmar la calificación.

El esquema final

AGENTE

Busca → promueve → acerca → informa
pero:

| el negocio es del empresario.

CONCESIONARIO

Organiza → comercializa → vende → presta servicios
y:

| actúa en nombre y por cuenta propia.

Dos frases para recordar

AGENCIA

“Consigo negocios para otro.”

CONCESIÓN

“Comercializo productos de otro dentro de mi propio negocio.”

Fuentes normativas y jurisprudenciales

Normativa

Código Civil y Comercial:

- Agencia: arts. **1479–1501**
- Concesión: arts. **1502–1511**

Texto oficial:

<https://www.argentina.gob.ar/normativa/nacional/235975/texto>

Jurisprudencia

CSJN, “Automóviles Saavedra S.A. c. Fiat Argentina S.A.”, 4/8/1988

Referencia y texto:

<https://es.scribd.com/document/952830550/CONCESION-COMERCIAL-fallo-Automoviles-Saavedra>

“Daly y Cía. c. Cadbury Schweppes Public Limited”

Texto:

<https://fallos.diprargentina.com/2008/02/daly-y-cia-c-cadbury-schweppes-public.html>

Cierre

Frente a un contrato de comercialización

No empezar preguntando:

“¿cómo lo llamaron las partes?”

Preguntar:

¿Qué hace el intermediario?

¿De quién es el negocio?

¿Quién contrata con el cliente?

¿Quién asume el riesgo?

¿El producto entra al patrimonio del intermediario?

Esas preguntas permiten distinguir:

AGENCIA de CONCESIÓN.

Speaker notes